

# 01 Історія міжнародно-правового становлення права на приватність

Від концепції «права бути залишеним у спокої» до сучасних стандартів захисту персональних даних

ДОПОВІДАЧІ:

ДОПОВІДАЧ

Присяжний Савелій

Група ІМ-55

Студент-дослідник

ДОПОВІДАЧ

Пашко Ростислав

Група ІП-53

Студент-дослідник

ДОПОВІДАЧ

Олександр Тузюк

Група ІО-53

Студент-дослідник

СТРУКТУРА ДОПОВІДІ (3 КЛЮЧОВІ ЕТАПИ):

1. ВИТОКИ ТА ДОКТРИНА

  - 1890 р. — стаття Воррена і Брандейса
  - Формула «The Right to be Let Alone»
  - Розмежування: Privacy ≠ Data Protection
2. МІЖНАРОДНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

  - 1948 р. — ст. 12 ЗДПЛ ООН
  - 1950 р. — ст. 8 ЄКПЛ (механізм ЄСПЛ)
  - 1981 р. — Конвенція № 108 Ради Європи
3. СТАНДАРТИ ЄС ТА ЦИФРА

  - 2000 р. — ст. 7 і 8 Хартії основних прав ЄС
  - 2016 р. — Загальний регламент GDPR
  - Новітні регламенти ЄС: DSA та реклама

## 02 Право на приватність ≠ Захист персональних даних

Чому приватність ширша за конфіденційність, а захист даних є самостійним позитивним правом

### 1. Право на приватність (Privacy)

НЕГАТИВНЕ ПРАВО

#### «The right to be let alone»

Право бути залишеним у спокої • Захист особистого простору людини  
Суб'єктивне право вирішувати, що і коли про себе розкривати іншим.

#### 4 ключові складові приватності:

- **Усамотнення (solitude)** — відсутність несанкціонованого нагляду та стеження
- **Анонімність (anonymity)** — можливість діяти публічно без розкриття імені
- **Інтимність (intimacy)** — право на довірче спілкування у вузькому колі близьких
- **Таємниця (reserve)** — самостійний контроль за розголошенням таємниць

**Сфери захисту:** тілесна • територіальна • комунікаційна • інформаційна

**Нормативні якорі:** ст. 12 ЗДПЛ 1948 • ст. 8 ЄКПЛ 1950 • ст. 7 Хартії ЄС

### 2. Захист даних (Data Protection)

ПОЗИТИВНЕ ПРАВО

#### Контроль за обігом інформації

ст. 2 ЗУ «Про захист ПД» • ст. 4(1) Регламенту GDPR 2016/679  
Обов'язок володільців даних діяти за чіткими юридичними правилами.

#### 3 ключові нормативні вимоги:

**01 Законність та мета** — обробка виключно за наявності згоди або прямої норми закону

**02 Права суб'єкта даних** — доступ, виправлення помилок та право на видалення («забуття»)

**03 Інституційний нагляд** — обов'язковий контроль незалежного наглядового органу (DPA)

Приватність ≠ Конфіденційність: Публікація фото у соцмережах є реалізацією приватності, а захист даних гарантує законність їх подальшої обробки алгоритмами.

Головна відмінність: Приватність вимагає не втручатися в особистий простір («залиште мене у спокої»). Захист даних вступає в дію, коли відомості вже зібрані — він регламентує правила їх обігу та запобігає дискримінації.

## 03 Доктринальні витoki: стаття Воррена і Брандейса

1890: як винахід компактної камери Kodak Джорджа Істмена спричинив народження концепції приватності



### Луїс Д. Брандейс (1856–1941)

*Співавтор статті, суддя Верховного Суду США*

Публікація: «The Right to Privacy»

Видання: Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5

Дата: 15 грудня 1890 р.

Співавтор: Семюель Д. Воррен (бостонський юрист, випускник Гарварду).

Найбільш цитована наукова стаття в історії права.

#### 1888 • ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТРИГЕР

#### Камера Kodak та поява таблоїдів

- Поява камери Kodak (1888): Джордж Істмен запатентував першу портативну ручну камеру з рулонною плівкою під гаслом «You press the button, we do the rest». Знімати людину стало можливим миттєво і без її відома.
- Сенсаційна преса: Бостонські газети почали масово публікувати плітки та фото про приватне життя. Старе право захищало лише паркан (делікт trespass) чи речі, але не право на спокій.

#### 1879 • ТОМАС КУЛІ

#### Концепція «The Right to be Let Alone»

- Формула судді Томаса Кулі: Запозичено з трактату «A Treatise on the Law of Torts» (1879 р.): «The right to one's person may be said to be a right of complete immunity: to be let alone».
- Доктринальний прорив: Воррен і Брандейс довели, що приватне життя має самостійну правову цінність, а публічне втручання в особистий простір є цивільним правопорушенням із правом на компенсацію моральної шкоди.

#### ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ЗСУВ

#### Від захисту майна — до захисту особи

- Еволюція: тілесне життя → речова власність і земля → інтелектуальна власність → духовна недоторканність особистості (inviolable personality).
- Історичний міст: Саме ця стаття заклала ідейний фундамент, з якого у 1948 році виросла стаття 12 Загальної декларації прав людини ООН та сучасне європейське законодавство про приватність.

## 04 Перші міжнародні акти: ЗДПЛ 1948 та Конвенція Ради Європи 1950

Перше закріплення (ст. 12 ЗДПЛ), трискладовий тест (ст. 8 ЄКПЛ) та судова практика ЄСПЛ

ООН • 1948

### 1. Універсальний акт



#### Загальна декларація прав людини

10 грудня 1948 р., Париж

Стаття 12 ЗДПЛ:

«Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію...»

- Контекст: цивілізаційна відповідь на свавілля Другої світової війни.
- Значення: перший загальновизнаний глобальний стандарт прав людини.

РАДА ЄВРОПИ • 1950

### 2. ЄКПЛ: стаття 8

Конвенція 1950 р. (ЄКПЛ): перший юридично обов'язковий договір із механізмом судового захисту (ЄСПЛ).

Трискладовий тест правомірності втручання (ч. 2 ст. 8):  
Держава має право на обмеження виключно за 3 критеріїв одночасно:

#### 01 Згідно із законом

доступність, чіткість і передбачуваність норми

#### 02 Легітимна мета

безпека держави, суспільний порядок, права інших

#### 03 Необхідно в суспільстві

нагальна потреба та пропорційність заходу

Також закріплено: ст. 17 МПГПП ООН 1966 р.

ЄСПЛ • PRECEDENTS

### 3. Судова практика

ЄСПЛ розглядає Конвенцію як «живий інструмент» (living instrument), що поширив гарантії ст. 8 на сферу баз даних:

#### Leander v. Sweden (1987)

Таємні картотеки безпеки:

Збереження відомостей про особу в таємних реєстрах безпеки є втручанням у ст. 8 ЄКПЛ.

#### Amann v. Switzerland (2000)

Вихід за межі «усамітнення»:

Приватність не обмежується вузьким колом, а охоплює ділову та професійну діяльність.

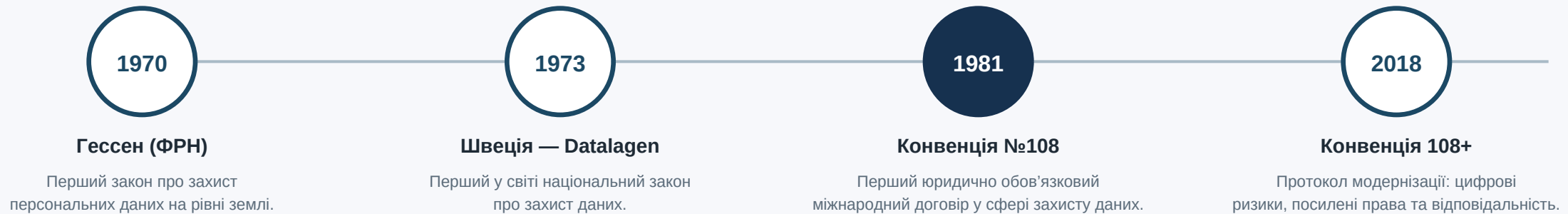
#### Rotaru v. Romania (2000)

Досьє спецслужб з відкритих даних:

Систематизація навіть публічних даних є порушенням ст. 8 без права доступу та спростування.

## 05 Комп'ютеризація та народження «захисту даних»

1970–1981: від перших електронних баз до міжнародного договору



### Що закріпила Конвенція №108

Законність

Визначена мета

Права особи

Безпека даних

Транскордонні потоки

108+ ухвалено у 2018 р. як протокол модернізації; станом на вересень 2026 р. він ще очікує набрання чинності.

## 06 Стандарти ЄС: Хартія та GDPR

Від гармонізації правил до самостійного фундаментального права

**1995**

### Директива 95/46/ЄС

Гармонізувала національні правила та стала базовим стандартом ЄС до GDPR.

**2000**

### Хартія основних прав ЄС

Ст. 7 — приватне і сімейне життя

Ст. 8 — захист персональних даних як окреме право

**СТ. 7  
PRIVACY**

**СТ. 8  
DATA PROTECTION**

## GDPR

Регламент (ЄС) 2016/679 • застосовується з 25 травня 2018

**01**

### Пряма дія

Регламент прямо застосовується в державах ЄС без потреби внутрішніх законів.

**02**

### Поза межами ЄС

Охоплює пропозицію товарів/послуг або моніторинг людей у межах ЄС.

**03**

### Високі штрафи

До €20 млн або 4% світового річного обороту — залежно від порушення.

Ключова зміна: від «конфіденційності» — до контролю особи над тим, як і навіщо обробляються її дані.

# 07 Сучасний цифровий пакет ЄС

DSA + правила політичної реклами: точкові заборони для платформ і таргетингу

## DSA

2022/2065

### Digital Services Act

#### НЕПОВНОЛІТНІ

Заборона реклами на основі профілювання, якщо платформа з достатньою певністю знає, що користувач — неповнолітній.

#### ЧУТЛИВІ ДАНІ

Заборона профілювальної реклами з використанням спеціальних категорій даних: здоров'я, релігія, політичні погляди тощо.

#### DARK PATTERNS

Інтерфейси не можуть обманювати або маніпулювати вибором користувача (заборона прихованих кнопок та нав'язування).

## Політична реклама

2024/900

### Правила таргетингу та доставки онлайн-реклами

#### 01 Лише дані від самої особи

Для таргетингу персональні дані мають бути зібрані безпосередньо від суб'єкта (заборона скуплених баз).

#### 02 Окрема явна згода

Згода на політичний таргетинг має бути explicit, specific і надаватися окремо від згоди на інші сервіси.

#### 03 Жодних special categories

Не можна використовувати чутливі дані, зокрема політичні погляди, релігію, етнічне походження тощо.

Ухвалено 2024 • основні правила застосовуються з 10.10.2025